

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-19	처분요구일자	2017. 7. 10 .
처 분 종 류	개선, 통보		
관 계 부 서	CCCC처, BBBB처, AAAAA처, EEEEE처, BBBB처, ZZZZ처		
제 목	산업안전보건관리비 산정 부적정		

지 적 내 용

공사는 『산업안전보건법』 제30조에 따라 건설공사 사업장에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 사전에 예방하기 위한 목적으로 사용되는 건설업 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 건설사업비에 계상하고 있으며, 사업 담당자는 『예정가격 작성기준』 제2조 제2항 및 제19조 제3항 제14호의 규정에 따라 안전관리비를 적정하게 산정하여야 한다.

1. 공사발주시 안전관리비 요율 적용 부적정

따라서 고용노동부가 고시한 『건설업 안전관리비 계상 및 사용기준(이하 “사용기준”이라 한다)』 별표1(공사 종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표)에 따라 직접, 간접재료비와 직접노무비를 합한 안전관리비 대상액에 비율을 곱한 금액으로 안전관리비를 계상하여야 한다.

그리고 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에는 해당 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리는 해당 금액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배를 초과하여서는 아니 된다.¹⁾

1) (재료비+ 직접노무비+ 지급자재비(제작비)) × 안전관리비 요율 , (재료비 +직접 노무비)× 안전관리비 요율 × 1.2를 비교하여 낮은 금액을 적용한다.

또한 유사한 공종은 동일한 안전관리비 요율을 적용하여야 하며, 건축공사와 같은 장소에서 시공되는 공사로 분리 발주한 전기, 통신공사는 건축공사와 안전관리비 요율을 동일하게 적용하여야 한다.

그런데도 2014년도 이후에 발주한 사업의 안전관리비 계상현황을 샘플링하여 검토한 결과 “2016년 ◆◆◆◆◆공사”의 경우 사용기준 별표1의 일반건설공사(갑) 요율(2.93%)을 적용하여야 하나 특수 및 기타건설공사 요율(1.85%)을 적용하여 안전관리비를 기준보다 000천 원을 과소 산정하는 등 총 00개 건설공사 및 설치가 포함된 물품사업에서 안전관리비 총 00,000천 원을 잘못 계상하였다.

2. 계약체결시 안전관리비 요율 변경

사용기준 제5조 제1항에 따라 발주자는 예정가격 작성시 제4조를 준수하여 안전관리비를 계상하여야 하여야 한다. 다만 계약체결시 도급계약상의 대상액을 기준으로 안전관리비를 조정할 수 있으며, 동조 제4항에 따라 발주자와 수급인이 공사계약을 체결할 경우 제1항에 따라 계상된 안전관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 한다.

그러나, [표]와 같이 “ABABABAB공사”는 계약체결시 계약상대자가 발주시 산정한 안전관리비 요율보다 적은 요율을 적용하였으나, 이를 그대로 인정하여 안전관리비가 기준보다 0,000천 원이 적게 반영되는 등 총 0건의 건설공사에서 안전관리비 총 00,000천 원을 적게 반영하였다.

[표] 산업안전보건관리비 계상(반영)현황

공사명	총공사금액 (VAT 포함)	공사기간	계상기준 (A)	계약서반영금액 (B)	과소금액 (B-A)
ABABABAB공사	000,000천원 (계약서)	'14.7.23~ '14.12.23	00,000천원	00,00천원	△0,000천원
ACACACAC공사	000,000천원 (계약서)	'16.7.21.~ '17.1.23.	00,000천원	00,000천원	△0,000천원
합 계			-	-	△00,000천원

그 결과 안전관리비의 과소 계상에 따른 산업재해 예방업무 소홀 및 안전사고 증가 등 불합리한 결과를 초래할 우려가 있다.

조치할 사항

① 사장(CCCC처장, BBBB처장, AAAAA처, EEEEE처, BBBB처장)은 안전관리비를 건설업 안전관리비 계상 및 사용기준 등의 관련법규에 따라 계상하고 계약체결시 반영하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (개선)

② 사장(ZZZZZ처장)은 관련부서(운영, 건설)를 대상으로 안전관리비의 계상 및 정산에 대하여 전문기관 등의 특별교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)

직인생략